

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 ramadan 1421 – 19 décembre 2000

143^{ème} année

N° 101

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours d'entrée au cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration à l'école nationale d'administration..... **3131**
- Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration à l'école nationale d'administration..... **3134**
- Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités locales à l'école nationale d'administration..... **3134**
- Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration..... **3135**
- Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant approbation du guide du contentieux administratif..... **3135**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 2000-2894 du 12 décembre 2000**, portant fixation du régime de rémunération des enseignants et du personnel assurant des tâches exceptionnelles à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure..... **3136**

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000, portant institution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel.....	3138
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999.....	3139
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 1999.....	3139

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

Décret n° 2000-2875 du 7 décembre 2000, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de la famille.....	3139
Nomination d'une chargée de mission.....	3139

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2000-2897 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone communale 1ère tranche).....	3139
Décret n° 2000-2898 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone agricole 1ère tranche).....	3140
Décret n° 2000-2999 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa II du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone agricole 2ème tranche).....	3140

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 décembre 2000, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en automatique et productique délivré par l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis.....	3140
---	------

Ministère des Finances

Maintien en activité dans le secteur public.....	3143
Nomination d'un administrateur représentant le ministère de l'industrie au conseil d'administration de la régie des alcools.....	3143

Ministère de l'Industrie

Maintien en activité dans le secteur public.....	3143
Arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions d'exploitation d'hydrocarbures admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures.....	3143

Ministère du Transport

Décret n° 2000-2903 du 12 décembre 2000, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de navigation.....	3144
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours d'entrée au cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 décembre 1989, portant règlement et programme du concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration,

Arrête :

Article premier. – Les élèves du cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues par les articles 2 (nouveau) et 3 (nouveau) du décret susvisé n° 89-1668 du 6 novembre 1989.

Art. 2. – Les candidats au concours défini à l'article premier du présent arrêté doivent joindre à leur demande de candidature les pièces suivantes :

I. – Lors du dépôt des candidatures :

1 – une demande de candidature rédigée sur papier libre sans signature légalisée,

2 – une copie non certifiée conforme de la carte d'identité nationale,

3 – une copie non certifiée conforme du diplôme accompagnée, le cas échéant, d'une attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,

4 – quatre (04) enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.

Les candidats ayant dépassé l'âge légal, doivent joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription à un bureau d'emploi.

Toute candidature ne comportant pas toutes les pièces demandées ou parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central de l'école faisant foi pour déterminer la date de l'envoi ou de l'arrivée.

II. – Après le succès aux deux épreuves écrites d'admissibilité et avant de passer l'épreuve orale d'admission définitive :

1 – un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,

2 – un extrait de naissance datant de moins d'un an,

3 – un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 – une copie certifiée conforme du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l'épreuve orale d'admission définitive.

Art. 3. – La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Ce jury se compose comme suit :

* le directeur de l'école nationale d'administration : président,

* le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant : membre,

* le directeur de la formation continue et du perfectionnement à l'école nationale d'administration : membre,

* six personnes choisies parmi les membres du comité de direction de l'école ou parmi les chargés d'enseignement au cycle concerné : membres.

Le président du jury du concours peut, le cas échéant, faire appel à d'autres personnes en raison de leurs compétences en vue d'assister le jury.

Les membres du jury proposent les sujets des deux épreuves écrites et de l'épreuve orale.

Les candidats autorisés à subir ces épreuves sont informés par lettres individuelles.

Art. 4. – Les délibérations du jury ne sont valables que si elles ont lieu en présence de la moitié de ses membres au moins. Ces délibérations sont approuvées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. – Le concours défini à l'article premier du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves écrites pour l'admissibilité,
- une épreuve orale pour l'admission définitive.

I. – Epreuves écrites d'admissibilité :

1) une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles du monde contemporain,

2) une épreuve de spécialité selon le choix du candidat se rapportant à :

- l'économie et la gestion,
- ou au droit.

Pour l'épreuve de spécialité, le sujet doit porter sur l'un des domaines prévus par le programme fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Les deux épreuves écrites sus-mentionnées doivent être rédigées en deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.

II. L'épreuve orale d'admission définitive :

L'épreuve orale d'admission définitive consiste en un exposé de 10 minutes, suivi d'une discussion de quinze (15) minutes avec les membres du jury après une préparation de trente (30) minutes au maximum.

L'épreuve orale porte sur un sujet d'ordre général relatif à la politique générale de la Tunisie dans les domaines économique, social, culturel, administratif ou constitutionnel, ou concernant les questions relatives aux organisations internationales, ou concernant la vie politique, économique, sociale ou culturelle internationale.

L'exposé et la discussion ont lieu en deux langues différentes, soit en arabe, soit en français selon le choix du candidat.

Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort.

Pour cette épreuve, le jury peut se scinder en plusieurs commissions, suivant l'importance du nombre des candidats.

Art. 6. – La durée et les coefficients des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I – Epreuves écrites :		02
a – épreuve de culture générale	4 heures	01
b – épreuve de spécialité	3 heures	01
II – Epreuve orale :		01
* préparation	30 minutes	
* exposé	10 minutes	
* discussion	15 minutes	

Art. 7. – Avant le déroulement des deux épreuves écrites et de l'épreuve orale, chaque candidat doit justifier de son identité.

Art. 8. – Lors du déroulement des épreuves il est interdit aux candidats :

a) de consulter dans le lieu où se déroulent les épreuves tout document de n'importe quelle nature, autres que ceux éventuellement autorisés par le jury du concours,

b) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

c) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

d) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le non respect de ces dispositions peut entraîner l'exclusion du candidat et l'interdiction pour lui de se présenter aux différents concours organisés par l'école nationale d'administration pendant une durée de cinq (05) ans.

Art. 9. – Les copies des épreuves écrites sont anonymes.

Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (02) notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Si l'écart entre ces deux notes est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation d'un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la note la plus proche parmi les deux notes attribuées par les deux premiers correcteurs.

Toutefois, si la troisième note est égale à la moyenne des deux premières notes, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique de la troisième note et la note la plus élevée parmi les premières notes.

Art. 10. – Aucun candidat ne peut être autorisé à subir l'épreuve orale d'admission définitive s'il n'a obtenu un total égal à vingt (20) points aux deux épreuves écrites. Toutefois, le jury peut décider d'augmenter ou de diminuer le total de points requis.

Le jury arrête la liste des candidats admissibles, selon l'ordre alphabétique.

Les candidats admissibles sont informés par lettres individuelles.

Art. 11. – Il est attribué à l'épreuve orale pour chaque candidat une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20).

Art. 12. – Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une moyenne générale égale à dix (10) sur vingt (20) aux épreuves écrites et orale.

Toutefois, compte tenu du niveau général des candidats et des besoins de l'administration, le jury peut décider de réduire la moyenne générale requise jusqu'à neuf (09) sur vingt (20) au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu la même moyenne générale, la priorité est accordée au plus âgé d'entre eux.

Art. 13. – Compte tenu du niveau général des candidats, le jury du concours peut proposer de ne pas pourvoir à toutes les places mises en concours. Il sera fait mention de cette proposition au procès-verbal des délibérations.

Art. 14. – Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour les deux épreuves écrites et pour l'épreuve orale une note égale à six (06) sur vingt (20) au moins.

Art. 15. – Le jury du concours arrête selon l'ordre de classement deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A – LA liste principale.

B – La liste complémentaire : cette liste permet, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint l'école nationale d'administration.

Cette liste est établie à concurrence de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale.

Art. 16. – La direction de l'école nationale d'administration déclare la liste principale et convoque par lettres individuelles les candidats qui y sont inscrits à rejoindre l'école en vue de remplir les formalités d'inscription.

Au termes d'un délai maximum de 7 jours à compter de la date de commencement de la scolarité, la direction de l'école doit mettre en demeure les candidats retardataires en les invitant à confirmer leur inscription et commencer la formation dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont considérés définitivement défaillants. La mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et délais prévus à l'alinéa deux (02) du présent article.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du début de la scolarité.

Art. 17. – Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé.

Art. 18. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Epreuve de spécialité

I. Economie et gestion :

Axe 1. – Le Cadrage du processus économique :

- les facteurs de production,
- allocation des facteurs et choix des secteurs productifs,
- le marché et les prix,
- la répartition des revenus,
- l'articulation privé-public,
- le rôle de l'Etat et le processus de libéralisation.

Axe 2. – Mécanismes monétaires et financement de l'économie :

- la monnaie : nature et mécanismes,
- le système monétaire et financier,
- la politique monétaire,
- développement financier et croissance économique,
- les apports extérieurs.

Axe 3. – Les échanges extérieurs :

- les flux d'échange : présentation et comptabilisation,
- les avantages comparatifs et la spécialisation,
- la libéralisation des échanges : les accords du G.A.T.T et la naissance de l'O.M.C.,
- la compétitivité de l'économie,
- les mutations mondiales récentes : mondialisation, globalisation et régionalisation,
- les blocs régionaux,
- les firmes multinationales.

Axe 4. – Croissance et développement :

- croissance économique : processus et modèles,
- la croissance endogène,
- les différentes stratégies de développement intraverti,
- les stratégies de développement dans le contexte de la mondialisation,
- le développement durable.

Axe 5. – Les grands problèmes économiques contemporains :

- l'aide extérieure,
- l'inflation,
- le chômage,
- les crises financières.

Axe 6. – L'économie de la Tunisie : les impératifs de la libéralisation dans le contexte de la mondialisation :

- le programme d'ajustement structurel,
- les nouveaux impératifs de la compétitivité,
- le partenariat Tunisie-Union Européenne,
- le programme de mise à niveau,
- les données de la nouvelle politique industrielle.

Axe 7. – Economie de l'entreprise :

- l'entreprise et son environnement :
 - * diverses approches de l'entreprise : aspect juridique, par types d'activités, par taille,
 - * types d'entreprises et structures de marché : concurrence pure et parfaite, imparfaite, entreprises publiques,
- l'organisation de l'entreprise :
 - * les structures,
 - * les fonctions.
- évolution de la pensée managériale,
- décisions d'investissements,
- les stratégies : diversification des activités, fusion d'entreprises, délocalisation de l'activité.

II – Droit :

1. – Droit constitutionnel :

- les sources du droit constitutionnel (la constitution, les traités internationaux, la coutume),
- l'Etat,
- le principe de la séparation des pouvoirs,
- les régimes politiques,
- les élections et les modes de scrutin,
- le contrôle de la constitutionnalité des lois.

2. – Droit administratif :

- les sources du droit administratif (la constitution, la loi, les principes généraux du droit, les règlements),
- l'organisation administrative (la centralisation, la déconcentration, la décentralisation),
- la théorie du service public,
- les actes administratifs,
- les modalités de gestion des services publics,
- la police administrative,
- le droit de la fonction publique,
- le domaine public,
- la liberté des prix et la concurrence,
- la justice administrative.

3. – Le droit des obligations :

- les contrats civils,
- les contrats administratifs,
- la responsabilité civile,
- la responsabilité administrative.

4. – Finances publiques :

- les principes budgétaires (unité, annualité, universalité, équilibre),
- les lois de finances (types, fonctions),
- la préparation du budget de l'Etat, (recettes et dépenses),
- la discussion du budget de l'Etat (les commissions, l'assemblée plénière de la chambre des députés),
- l'exécution du budget de l'Etat (procédures, agents, étapes),
- le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat (contrôle administratif, contrôle juridictionnel).

5. – Droit fiscal :

- les sources du droit fiscal (la constitution, les traités internationaux, la loi ...),
- les fonctions de la fiscalité,
- l'administration fiscale (les organes, les agents et les commissions),
- la classification des impôts,
- la taxation d'office,
- le recouvrement des impôts,
- le contentieux fiscal.

Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours d'entrée au cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions administratives et financières de l'administration à l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. – Un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions administratives et financières de l'administration est ouvert à l'école nationale d'administration.

Art. 2. – Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à quinze (15).

Art. 3. – Le concours d'accès à ce cycle aura lieu le dimanche 21 janvier 2001.

Art. 4. – La clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au lundi 25 décembre 2000 inclus.

Art. 5. – Les dossiers de candidature sont déposés au bureau d'ordre central de l'école nationale d'administration ou adresser par voie postale au nom du directeur de l'école à l'adresse suivante : 24, avenue Docteur Calmette – Mutuelleville – 1002 Tunis.

Art. 6. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités locales à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2022 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 septembre 1999, portant règlement et programme du concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités locales,

Arrête :

Article premier. – Un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités locales, est ouvert à l'école nationale d'administration à Tunis.

Art. 2. – Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à trente cinq (35).

Art. 3. – Le concours d'entrée à ce cycle se déroulera le 25 février 2001 et jours suivants.

Art. 4. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 13 janvier 2001 inclus.

Art. 5. – Les dossiers de candidature doivent être adressés par lettre ou déposés au bureau d'ordre central de l'école nationale d'administration.

Art. 6. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration, d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1623 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Arrête :

Article premier. – Un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, est ouvert à l'école nationale d'administration à Tunis.

Art. 2. – Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à trente cinq (35).

Art. 3. – Le concours d'entrée à ce cycle se déroulera le 25 janvier 2001.

Art. 4. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 janvier 2001 inclus.

Art. 5. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 décembre 2000, portant approbation du guide du contentieux administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983 et la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992, portant création de la fonction de médiateur administratif,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l'administration, tel que modifié par l'arrêté du 10 janvier 1998,

Vu le guide du contentieux administratif,

Arrête :

Article premier. – Est approuvé, le guide du contentieux administratif.

Art. 2. – Tous les services publics concernés sont chargés de l'application de ce guide.

Art. 3. – Le directeur du centre de recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration, est chargé de l'impression de ce guide et de sa mise à jour.

Art. 4. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-2894 du 12 décembre 2000, portant fixation du régime de rémunération des enseignants et du personnel assurant des tâches exceptionnelles à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 81-73 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2000-1008 du 11 mai 2000.

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1012 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1014 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1803 du 23 août 1999,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant sa mission et son organisation administrative et financière, et notamment son article 11,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les enseignants à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure sont rémunérés comme suit :

Catégories des cadres	Grades	Montant par heure d'enseignement	
		Cat. A – 1	Cat. A - 2
Cadres des forces de sûreté intérieure	* commissaire général de police de 1ère classe		
	* commissaire général de police de 2ème classe		
	* colonel-lieutenant colonel de police		
	* général- colonel-lieutenant colonel de la garde nationale		
	* colonel-lieutenant colonel des prisons et de la rééducation		
	* colonel-lieutenant colonel de la protection civile	15D	13D
	* commissaire supérieur de police		
	* commandant de police ou de la garde nationale ou des prisons et rééducation ou de la protection civile	12D	11D

Catégories des cadres	Grades	Montant par heure d'enseignement	
		Cat. A - 1	Cat. A - 2
	* commissaire de police principal-commissaire de police * capitaine de police nationale ou de garde nationale ou des prisons et de la rééducation ou de la protection civile.	7,500D	7D
Cadres de l'enseignement supérieur	* professeur d'enseignement supérieur - maître de conférence	15D	13D
	* maître assistant	12D	11D
Cadres judiciaires	* magistrats de 3ème classe	15D	13D
	* magistrats de 2ème classe	12D	11D
	* magistrats de 1ère classe	7,500D	7D
Cadres du corps administratif commun et corps similaires	* administrateur général – administrateur en chef et grades équivalents	15D	13D
	* administrateur conseiller et grades équivalents	12D	11D
	* administrateur et grades équivalents	7,500D	7D

Les cadres et agents des forces de sûreté intérieure relevant de catégories autres que celles ci-haut visées, et qui sont chargés de travaux pratiques et appliqués en rapport avec leur domaine de compétence sont rémunérés sur la base de 6,500D l'heure.

Art. 2. – Les personnes chargées d'enseigner à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure sont désignées par arrêté du ministre de l'intérieur, les rémunérations qui leur sont dues, leur sont payées selon la catégorie à laquelle elles appartiennent et les séances de cours dispensés.

Art. 3. – Les personnes non mentionnées au tableau indiqué à l'article premier du présent décret, et qui sont commises pour l'enseignement à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure, sont classées par arrêté du ministre de l'intérieur à l'une des catégories prévues audit tableau, selon leur diplôme universitaire, et leur spécialité.

Art. 4. – Les membres du jury des concours, examens et soutenance des mémoires de stage et des thèses de recherche organisés par l'école supérieure des forces de sûreté intérieure et les actes exceptionnels y afférents sont rémunérés comme suit :

Indication des actes	Rémunération en fonction des catégories d'agents bénéficiaires de la formation	
	A - 1	A - 2
1- correction des feuilles d'examens et de concours	1,300D pour une seule copie	1,100D pour une seule copie
2- correction des thèses individuelles de recherche	* valeur d'une heure d'enseignement jusqu'à 20 pages * valeur de 2 heures d'enseignement jusqu'à 40 pages * valeur de 3 heures d'enseignement jusqu'à 60 pages * valeur de 4 heures d'enseignements au-delà de 60 pages	
3- encadrement de la thèse de recherche	60,000D pour une seule thèse	
4- participation au jury des épreuves orales, et aux délibérations du jury d'examens et de concours et de soutenance des thèses de recherche et autres documents équivalents	6,000D par heure	5,000D par heure
5- participation à la surveillance des épreuves écrites et orales des concours et examens et aux travaux de tri des dossiers de candidature aux concours et autres	1,000D par heure	0,900D par heure

Art. 5. – sont désignées par arrêté du ministre de l'intérieur, les personnes chargées d'actes exceptionnels relatifs aux concours et examens et d'autres actes, à l'école supérieure des forces de sûreté intérieure.

Art. 6. – La rémunération des chercheurs, effectuant les recherches et études prévues à l'article 2 du décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999 ci-haut visé, est fixée sur la base de la page imprimée de 25 à 30 lignes, conformément aux taux indiqués au tableau suivant :

Nature des actes	Taux
- article analytique et études	8,000D par page
- élaboration de livres et cours	7,000D par page
- correction des livres et cours	3,000D par page
- traduction	4,000D par page

Art. 7. – Le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du directeur de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure, charger des spécialistes et des experts tunisiens, en vertu de contrats, d'entreprendre les travaux de recherche et d'étude sur des thèmes s'inscrivant dans le cadre de la

compétence de l'école, le contrat détermine la durée d'exécution de ces travaux, en appliquant les taux indiqués à l'article 6 du présent décret.

Art. 8. – Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000, portant institution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation du régime de sécurité sociale et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 157 à 169 de ce code,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 89-1123 du 4 août 1989, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales tel que modifié par le décret n° 95-428 du 13 mars 1995,

Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire,

Vu le décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social,

Vu le décret n° 95-30 du 9 janvier 1995, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d'entreprise et aux modalités d'élection et d'exercice des missions des délégués du personnel,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, relatif à l'organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est institué un prix destiné à récompenser les commissions consultatives d'entreprises et les délégations du personnel qui sont créées conformément aux dispositions du code du travail et qui se sont distinguées par leur contribution active à la promotion des relations professionnelles dans l'entreprise, et ce, notamment par la consolidation du dialogue et de la concertation, le

développement des ressources humaines, le renforcement et la prévention des risques professionnels, le développement des actions sociales au profit des travailleurs et leurs familles et l'organisation du travail dans l'entreprise en vue de l'amélioration de la production et de la productivité.

Ce prix est dénommé "prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel".

Art. 2. – Les candidatures pour l'obtention de ce prix sont présentées par les entreprises ayant des commissions consultatives d'entreprises ou des délégations du personnel ou par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Les candidatures sont adressées au siège du gouvernorat territorialement compétent avant le 31 décembre de chaque année et seront examinées par la commission régionale prévue à l'article 2 du décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993 et du décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993 susvisés.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale des affaires sociales territorialement compétente.

Art. 3. – La commission régionale visée à l'article 2 du présent décret fixe la liste des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel, proposées pour l'obtention du prix. Le gouverneur de la région adresse le procès-verbal de la commission et les dossiers de candidature au ministère des affaires sociales avant le 31 janvier de chaque année.

Art. 4. – Le prix des commissions consultatives d'entreprises est décerné le 1er mai de chaque année par arrêté du ministre des affaires sociales, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article 3 du décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993 et du décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993 susvisés.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale du travail au ministère des affaires sociales.

Art. 5. – La candidature de la commission consultative d'entreprise ou de la délégation du personnel à l'obtention du prix de nouveau ne peut être retenue qu'après dix ans à partir de la date de réception du prix.

Art. 6. – Le montant du prix est fixé chaque année par arrêté des ministres des affaires sociales et des finances sur proposition de la commission nationale visée à l'article 4 du présent décret.

Le montant de ce prix est imputé sur le budget de la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 7. – Le montant du prix est consacré entièrement au financement des œuvres sociales au profit des travailleurs de l'entreprise à laquelle appartient la commission consultative d'entreprise ou la délégation du personnel bénéficiaire.

Art. 8. – La liste des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel bénéficiaires du prix est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La commission consultative d'entreprise ou la délégation du personnel bénéficiaire de ce prix reçoit un diplôme signé par le ministre des affaires sociales.

Art. 9. – Les ministres de l'intérieur, des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999

Monsieur Mohamed Ben Ameer

Monsieur Mohamed Barrani Shili

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 1999

Madame Hamida Belghali

Madame Neila Chabout

Madame Souad Hajji épouse Medfai

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

Décret n° 2000-2875 du 7 décembre 2000, portant attribution du prix du Président de la République pour la promotion de la famille.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, portant institution et organisation du prix du Président de la République pour la promotion de la famille, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le décret n° 99-2467 du 1er novembre 1999,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale, chargée de proposer le prix du Président de la République pour la promotion de la famille du 1er novembre 2000,

Décète :

Article premier. – Le prix du Président de la République pour la promotion de la famille est décerné aux associations suivantes :

1 – le prix national est décerné à : L' "Association d'Aide aux Handicapés Profonds à Domicile",

2 – le prix régional est décerné à :

a – **médaille d'or** : l' "Association Tunisienne d'Aide aux Sourds à Sfax",

b – **médaille d'argent** : la "Fondation d'El Kef pour le Développement Régional",

c – **médaille de bronze** : L' "Association de Soutien des Artisanas de Khroumirie" à Aïn Drahem, Jendouba.

3 – le prix spécial pour les associations qui opèrent dans le domaine de la protection de la famille émigrée est décerné à l' "Association des Femmes du Rassemblement des Tunisiens en France".

Art. 2. – Le ministre des affaires de la femme et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-2896 du 12 décembre 2000.

Madame Moufida Dhib épouse Gontara, administrateur, est nommée en qualité de chargée de mission au cabinet du ministre des affaires de la femme et de la famille.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2000-2897 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone communale 1ère tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma en date du 9 juillet 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 18 novembre 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma relatives à l'attribution à titre privé de

la terre collective dite Ouled Khelfa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 9 juillet 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 18 novembre 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2000-2898 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone agricole 1ère tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma en date du 5 mars 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 16 décembre 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 5 mars 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 16 décembre 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2000-2999 du 12 décembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa II du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa zone agricole 2ème tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa II de la délégation de Jelma en date du 9 juillet 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 20 avril 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa II de la délégation de Jelma relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 9 juillet 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 20 avril 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 décembre 2000, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en automatique et productique délivré par l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, et notamment son article 19,

Vu la loi n° 94-7 du 17 janvier 1994, portant création de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997,

Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis,

Après délibération du conseil de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. – Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention de diplôme d'études approfondies en automatique et productique délivré par l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis (E.S.S.T.T).

CHAPITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 2. – Le diplôme d'études approfondies en automatique et productique comporte deux options :

- l'automatique
- la productique

Art. 3. – Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en automatique et productique durent quatre semestres consécutifs répartis comme suit :

1- Tronc commun :

Modules	Enseignements	Volume horaire semestriel
TC1	- réseaux de neurones	20H
TC2	- modélisation objet	20H

a) deux semestres consécutifs consacrés aux enseignements,

b) deux semestres consécutifs consacré à un travail de recherche sanctionné par la préparation d'un mémoire de recherche.

Art. 4. – L'inscription en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en automatique et productique a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 5. – Sont admis, à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies en automatique et productique, les candidats titulaires d'une maîtrise en sciences et techniques, du diplôme national d'ingénieur en génie mécanique, électrique ou industrielle, ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 6. – Sont admis à s'inscrire en deuxième année du diplôme d'études approfondies les candidats, ayant subi avec succès les examens de la première année et obtenu l'accord d'un enseignant ayant qualité pour diriger des mémoires de recherche.

Les candidats sont tenus de rendre compte, régulièrement, des résultats de leurs travaux de recherche à l'enseignant encadreur.

Le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis après avis de la commission du diplôme d'études approfondies, peut autoriser aux candidats à prendre une deuxième inscription en deuxième année du diplôme d'études approfondies.

Art. 7. – L'assiduité aux cours théoriques, conférences, travaux pratiques (T.P) et aux séminaires de recherche est obligatoire.

Le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis fixe, sur proposition de la commission du diplôme d'études approfondies et après avis du conseil scientifique, les modalités de contrôle de l'assiduité. Toutefois le nombre d'absences tolérées par module ne doit pas dépasser 10% de son volume horaire global.

Art. 8. – L'école supérieure des sciences et techniques de Tunis peut dans le cadre d'accord pré-établis, organiser des cours en collaboration avec d'autres institutions tunisiennes ou étrangères.

Art. 9. – Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du diplôme d'études approfondies en automatique et productique sont organisés sous forme de modules. Ils sont répartis sur deux semestres : le premier est consacré aux enseignements du tronc commun, le deuxième est consacré aux enseignements spécifiques à chacune des deux options : l'automatique et la productique. La répartition des étudiants entre les deux options se fait tenant compte de leurs choix, de leurs résultats et de la capacité d'accueil de chaque option.

L'objet de chaque module, ses enseignements, ainsi que son volume horaire semestriel sont définis conformément aux tableaux suivants :

Modules	Enseignements	Volume horaire semestriel
TC3	- système stochastiques	20H
TC4	- modélisation et simulation des systèmes complexes	20H
TC5	- systèmes robotiques	20H
TC6	- sûreté de fonctionnement	20H
	Total	120H

2- Option automatique :

Modules	Enseignements	Volume horaire semestriel
A1	- commande robuste	20H
A2	- filtrage optimal et adaptatif	20H
A3	- traitement des images et modélisation des signaux	20H
A4	- commande optimale	20H
	Total	80H

3- Option productive :

Modules	Enseignements	Volume horaire semestriel
P1	- production robotisée	20H
P2	- relation homme-machine	20H
P3	- analyse structurelle et comportementale des systèmes de production	20H
P4	- modélisation et simulation des systèmes manufacturiers	20H
	Total	80H

Art. 10. – Parallèlement à la préparation du mémoire de recherche, les étudiants de la deuxième année du diplôme d'études approfondies suivent et valident des séminaires de formation et de recherche organisés dans l'un des laboratoires associés à la formation et dont le nombre et les thèmes sont fixés par le conseil scientifique sur proposition de la commission du diplôme d'études approfondies qui fixe par ailleurs les modalités d'organisation de ces activités.

Les dits séminaires sont effectués sous la supervision d'un enseignant de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis choisi par la commission du diplôme d'études approfondies. Ils sont sanctionnés par des rapports de recherche.

Toutefois, le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis peut autoriser la supervision des rapports et mémoires de recherche par des enseignants d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant qualité pour diriger des travaux de recherche.

Art. 11. – Le mémoire de recherche porte sur un sujet original. Il est agréé, inscrit, préparé et soutenu conformément aux dispositions des articles 4 et de 8 à 12 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé.

CHAPITRE II

Du régime des examens

Art. 12. – Les examens sanctionnant les études de la première année du diplôme d'études approfondies sont organisés en deux sessions successives :

- une session principale

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants déclarés non admis à la session principale et a lieu une semaine au moins après la date de la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 13. – Les épreuves doivent obéir à la double correction, et ce, préalablement à la déclaration des résultats.

Art. 14. – L'établissement est tenu de garantir impérativement l'anonymat des copies d'examens. Il incombe au directeur d'assurer le respect effectif du principe de l'anonymat.

Art. 15. – Toute absence à une épreuve d'examen est sanctionnée par la note zéro qui sera intégrée dans le calcul de la moyenne générale.

Art. 16. – Est déclaré admis aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies, l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

Art. 17. – La nature et la durée ainsi que les coefficients des épreuves des examens de la première année du diplôme d'études approfondies sont définis conformément aux tableaux suivants :

1- Tronc commun :

Modules	Nature des épreuves	Durée	Coefficient
TC1	Ecrit	2H	1
TC2	Ecrit	2H	1
TC3	Ecrit	2H	1
TC4	Ecrit	2H	1
TC5	Ecrit	2H	1
TC6	Ecrit	2H	1

2- Option automatique :

Modules	Nature des épreuves	Durée	Coefficient
A1	Ecrit	2H	1
A2	Ecrit	2H	1
A3	Ecrit	2H	1
A4	Ecrit	2H	1

3- Option productive :

Modules	Nature des épreuves	Durée	Coefficient
P1	Ecrit	2H	1
P2	Ecrit	2H	1
P3	Ecrit	2H	1
P4	Ecrit	2H	1

Art. 18. – Les étudiants qui se présentent à la session de rattrapage gardent le bénéfice des épreuves dans lesquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et ne repassant que les épreuves dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Ils bénéficient, en outre, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes obtenues à la session principale et la session de rattrapage.

Art. 19. – L'autorisation de soutenir le mémoire de recherche est accordée par le directeur de l'école aux étudiants ayant été déclaré admis aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies au vue d'un rapport favorable établi par l'enseignant encadreur, après accord de la commission du diplôme d'études approfondies. Le mémoire de recherche dont la soutenance a été agréée doit être déposé par l'étudiant en dix exemplaires un mois au moins avant la soutenance.

Le directeur de l'école peut à titre exceptionnel, et après avis de la commission du diplôme d'études approfondies, autoriser l'étudiant non admis, à soutenir une deuxième fois son mémoire dans un délai de trois mois après la première soutenance.

Art. 20. – La soutenance a lieu publiquement devant un jury composé de trois membres dont l'enseignant encadreur est désigné à cet effet par le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis, après avis de la commission du diplôme d'études approfondies, parmi les enseignants ayant qualité pour diriger des mémoires de recherche de diplôme d'études approfondies.

En outre, la commission de diplôme d'études approfondies peut proposer d'adjoindre au jury un membre, au plus, non-universitaire reconnu pour sa compétence dans le domaine objet du mémoire de recherche considéré. Dans ce cas ledit membre a une voix consultative.

Art. 21. – Le diplôme d'études approfondies est délivré conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé.

Le diplôme indiquera en outre, l'option ainsi que la moyenne d'admission aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies.

Art. 22. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2000-2901 du 12 décembre 2000.

Il est accordé à Monsieur Rachid Bougatif, président directeur général de la société STAR immobilière, une dérogation pour exercer dans le secteur public jusqu'au 30 novembre 2000.

NOMINATION

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 12 décembre 2000.

Monsieur Hédi Baklouti est nommé administrateur représentant le ministère de l'industrie au conseil d'administration de la régie des alcools, et ce, en remplacement de Monsieur Rachid Tkaya.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2000-2902 du 12 décembre 2000.

Monsieur Abdeljelil Zouari, ingénieur, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1er février 2001.

Arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions d'exploitation d'hydrocarbures admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures et notamment ses articles 3 et 4,

Vu les notifications déposées par les titulaires des titres d'hydrocarbures et relatives à l'exercice de l'option pour l'application des dispositions du code des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier. – Sont admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et des règlements pris pour son application, les permis et concessions d'hydrocarbures suivants :

1- Permis de prospection :

- permis "Kerkouane" (accord signé le 23 avril 1998)
- permis "Chebba Marin" (accord signé le 26 juillet 1996)

- permis "Chemsî" (accord signé le 19 juillet 1999)
- permis "El Hamra" (accord signé le 28 octobre 1998)

2- Permis de recherche :

- permis "Cap Bon" (loi n° 85-87 du 11 août 1985)
- permis "Mellita" (loi n° 99-03 du 11 janvier 1999)
- permis "Grombalia" (loi n° 91-60 du 22 juillet 1991)
- permis "El Jem" (loi n° 91-06 du 11 février 1991)
- permis "Maâtoug" (loi n° 2000-41 du 17 avril 2000)
- permis "Kerkennah Ouest" (loi n° 80-41 du 18 juin 1980)
- permis "Bazma" (loi n° 94-126 du 12 décembre 1994)
- permis "Jorf" (loi n° 98-20 du 2 mars 1998)
- permis "Fejaï" (loi n° 92-91 du 26 octobre 1992)
- permis "Kebili" (loi n° 92-49 du 18 mai 1992)
- permis "Medjerda" (loi n° 94-22 du 7 février 1994)
- permis "Kairouan Nord" (loi n° 84-47 du 14 juillet 1984)
- permis "Jebel Oust" (loi n° 92-92 du 26 octobre 1992)
- permis "Anaguid" (loi n° 92-89 du 26 octobre 1992)
- permis "Ras Marmour" (loi n° 94-24 du 7 février 1994)
- permis "Jenein Nord" (loi n° 96-106 du 9 décembre 1996)
- permis "Jenein Sud" (loi n° 96-107 du 9 décembre 1996).

3- Concession d'exploitation :

- concession d'exploitation "Halk El Menzel" : (Arrêté du 20 janvier 1979)

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2000-2903 du 12 décembre 2000, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de navigation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 59-34 du 16 mars 1959, approuvant les statuts de la compagnie tunisienne de navigation,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 notamment l'article 10 bis,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'organigramme de la compagnie tunisienne de navigation est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi.

Art. 3. – La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions de l'article 10 bis de la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 4. – La compagnie tunisienne de navigation est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement des tâches relevant de chacune des structures de la compagnie ainsi que les rapports entre ces structures.

Le manuel des procédures doit être actualisé chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 5. – Le ministre du transport et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali